



PUTUSAN

Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

GALPERTI S.r.l., yang diwakili oleh Direktur, Dina Galperti, berkedudukan di Via Provinciale, 20/22 Cortenova (Lecco), 23813, Italia, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Amris Pulungan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Pulungan, Wiston & Partners, beralamat di Graha Intermasa, 3rd floor, Jalan Cempaka Putih Raya, Nomor 102, Jakarta 10510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

F.I.A.L. Finanziaria Industrie Alto Lario S.p.A., diwakili oleh *Legal Representative*, Roberto Galperti, berkedudukan di Via Enrico Fermi, 6 23824 Dervio (LC) Italia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marodin Sijabat, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor AFFA Intellectual Property Rights, beralamat di Graha Pratama Building, 15th floor, Jalan M.T. Haryono, Kav. 15, Jakarta 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2020;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Jakarta Selatan;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek **GALPERTI** milik Penggugat sebagai merek terkenal;
3. Menyatakan bahwa merek **GALPERTI** milik Penggugat bagian esensial dari nama badan hukum Penggugat yakni GALPERTI S.r.l.;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek **GALPERTI** di Indonesia untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
5. Menyatakan merek **GALPERTI** atas nama Tergugat, Daftar Nomor IDM000532697, tanggal 02 Februari 2017, dalam kelas 06, mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan merek terkenal "GALPERTI" milik Penggugat;
6. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek **GALPERTI** Daftar Nomor IDM000532697, tanggal 02 Februari 2017, dalam kelas 06, mengandung itikad tidak baik, karena meniru merek terkenal milik Penggugat;
7. Menyatakan batal pendaftaran merek **GALPERTI** Daftar Nomor IDM000532697, tanggal 02 Februari 2017, dalam kelas 06, milik Tergugat, dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek **GALPERTI** Daftar Nomor IDM000532697, tanggal 02 Februari 2017, dalam kelas 06, milik Tergugat, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *Error In Persona*;
- Penggugat bukanlah pihak yang berhak menggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 4 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 827 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 8 Oktober 2018 sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: GALPERTI S.r.l. tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 827 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 8 Oktober 2018 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Januari 2019, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2019, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 8 PK/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 827 K/Pdt.Sus-HKI/2018 *juncto* Nomor 62/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 8 Juli 2019, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan adanya surat-surat bukti baru yang bersifat menentukan (*novum*) dan dalam putusan kasasi terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PK semula Pemohon Kasasi/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. No. 827 K/Pdt.Sus-HKI/2018, Tanggal 08 Oktober 2018 *jo* Putusan Pengadilan Niaga Jakarta

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Nomor 62/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 04 Juni 2018, dan dengan mengadili sendiri memutuskan sebagai berikut :

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon PK semula Termohon Kasasi/Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon PK semula Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek **GALPERTI** milik Pemohon PK semula Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai merek terkenal;
3. Menyatakan bahwa merek **GALPERTI** milik Pemohon PK semula Pemohon Kasasi/Penggugat bagian essensial dari nama badan hukum Penggugat yakni GALPERTI S.r.l.;
4. Menyatakan Pemohon PK semula Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek **GALPERTI** di Indonesia untuk membedakan hasil produksi Pemohon Kasasi semula Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
5. Menyatakan merek **GALPERTI** atas nama Termohon PK semula Termohon Kasasi/Tergugat, Daftar Nomor IDM000532697, tanggal 02 Februari 2017, dalam kelas 06, mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan merek terkenal "GALPERTI" milik Pemohon PK semula Pemohon Kasasi/Penggugat;
6. Menyatakan tindakan Termohon PK semula Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan pendaftaran merek **GALPERTI** Daftar Nomor IDM000532697, tanggal 02 Februari 2017, dalam kelas 06, mengandung itikad tidak baik, karena meniru merek terkenal milik Pemohon PK semula Pemohon Kasasi/Penggugat;
7. Menyatakan batal pendaftaran merek **GALPERTI** Daftar Nomor IDM000532697, tanggal 02 Februari 2017, dalam kelas 06, milik Termohon PK semula Termohon Kasasi/Tergugat, dalam Daftar Umum

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;

8. Memerintahkan kepada Turut Termohon PK semula Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek **GALPERTI** Daftar Nomor IDM000532697, tanggal 02 Februari 2017, dalam kelas 06, milik Termohon PK semula Termohon Kasasi/Tergugat, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku;

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 24 Agustus 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 8 Juli 2019 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 24 Agustus 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi kriteria sebagai novum dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak bersifat menentukan sebagai novum yang dapat menjadi dasar pembatalan putusan kasasi sebagaimana

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena bukti-bukti tersebut tidak dapat menjadi dasar bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai satu-satunya pemegang merek **GALPERTI** di banyak negara. Sebaliknya, Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat pun dapat membuktikan sebagai pemegang merek **GALPERTI** yang terdaftar di beberapa negara lain yaitu Australia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kolombia, Brasil, Vietnam dan Hong Kong;

Bahwa selain itu tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi dan putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan, karena *Judex Juris juncto Judex Facti* telah menerapkan hukum dan memeriksa fakta perkara dengan benar. Dalil Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang menyatakan bahwa merek Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat **GALPERTI** adalah merek terkenal tidak terbukti, karena tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya promosi besar-besaran terkait merek Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai merek **GALPERTI** tidak membuktikan bahwa merek tersebut adalah merek terkenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, sehingga permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: GALPERTI S.r.l tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali: **GALPERTI S.r.l.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
peninjauan kembali	: Rp	9.984.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2020